

0010123-55.2015.8.26.0156

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luan Eduardo da Silva e outro

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

LUAN EDUARDO DA SILVA e SUCESER MACHADO PINTO PEREZ, qualificados nos autos, estão sendo acusados de violação ao art. 33, "caput", c.c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

0010123-55.2015.8.26.0156 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0010123-55.2015.8.26.0156

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luan Eduardo da Silva e outro

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

LUAN EDUARDO DA SILVA e SUCESER MACHADO PINTO PEREZ, qualificados nos autos, estão sendo acusados de violação ao art. 33, "caput", c.c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 03 de dezembro de 2015, por volta de 00h30, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na Rodovia BR 116, nº 18, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, ambos agindo em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de propósitos, transportavam e traziam com eles, após terem adquirido, droga na forma de 03 (três) invólucros de plástico, contendo 68,41 gramas de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, também, que, o tráfico de drogas foi praticado entre Estados da Federação, ou seja, deslocaram-se do Rio de Janeiro para São Paulo.

Os réus foram notificados (fls. 182 e 193), e apresentaram defesas preliminares (fls. 224 e 225/234).

A denúncia foi recebida em 21 de julho de 2016 (fls. 245).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e os réus foram interrogados (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 539/540; fls. 302/304 e 419/420 e mídias às fls. 587/588).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 558/562).

A Defesa de Luan Eduardo da Silva pleiteou a desclassificação do delito para o crime previsto no art. 28, "caput", da Lei de Drogas (fls. 566/567).

A Defesa de Suceser Machado Pinto Perez requereu a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28, "caput", da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pediu a aplicação das penas nos mínimos legais, a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, a fixação do regime prisional aberto, além da possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 579/584).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, policiais rodoviários federais efetuavam operação de fiscalização de veículos quando abordaram a motocicleta "Honda 150" de placas "KQU-9081" da cidade de Resende/RJ, a qual era conduzida pelo réu Suceser, tendo como passageiro o réu Luan.

A seguir, foi realizada busca pessoal nos réus, oportunidade em que foram encontrados nas vestes do réu Luan 03 (três) invólucros de plástico contendo droga classificada como cocaína, perfazendo peso aproximado de 68,41 gramas.

Ao que consta, os réus saíram da cidade de Resende/RJ (distrito de Visconde de Mauá/RJ), sendo que o réu Luan pagaria R\$ 30,00 (trinta reais) ao réu Suceser pelo transporte até a cidade de Cruzeiro/SP, onde a droga foi comprada pela quantia em dinheiro de R\$ 500,00 (quinhentos reais). Feito isso, a dupla retornou, ocasião em que foram detidos pela polícia rodoviária federal.

Considerando as circunstâncias do fato, o modo como foi operada a prisão, o peso da droga apreendida e seu modo de acondicionamento, conclui-se que a substância apreendida não era destinada ao consumo pessoal dos réus.

Ademais, considerando que a droga foi adquirida em Cruzeiro/SP e estava sendo transportada para Resende/RJ, está caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, nos termos do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.

Preliminarmente, verifico a notícia sobre o falecimento do réu Suceser Machado Pinto Perez (fls. 607/608), o que impõe a extinção de sua punibilidade.

Todavia, permanece a apuração da conduta imputada ao acusado Luan Eduardo da Silva.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 14/17), autos de exibição e apreensão (fls. 18/20 e 22/23), auto de constatação provisória (fls. 25/26), exame químico toxicológico (fls. 62/63) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu Luan Eduardo da Silva alegou que era usuário de "crack", trabalhava e residia no distrito de Visconde de Mauá/RJ, local turístico e com poucos habitantes e, por isso, convidou o corréu Suceser para virem até esta cidade comprar drogas para consumo de ambos. Disse que frequentava esta comarca esporadicamente. Aduziu que o corréu Suceser não contribuiu com valores para a aquisição das drogas. Esclareceu que aproveitou os poucos dias de folga no trabalho para vir buscar os entorpecentes, por isso decidiu adquirir grande quantidade. Afirmou que recebia salários entre R\$ 1.200,00, na baixa temporada, e R\$ 1.700,00, na alta temporada, e pagou R\$ 500,00 pelas drogas, adquiridas no bairro Itagaçaba. Asseverou que os R\$ 60,00 (sessenta reais) apreendidos serviriam para abastecer a motocicleta, pois combinou com o corréu Suceser que o ajudaria com R\$ 30,00 (trinta reais). Disse que prestou o serviço militar no quartel de Resende/RJ. Alegou que não possuía despesas com moradia, porque residia na pousada em que trabalhava, sendo que pagava R\$

250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de pensão alimentícia a cada um de seus dois filhos. Alegou que conheceu o corréu Sucaser na Igreja, quatro ou cinco meses antes dos fatos, bem como comentou que, salvo engano, ele também era usuário de drogas. Disse que iria consumir a droga em até três dias. Relatou que antes de sua prisão, comprava drogas no calçadão de Queluz/SP esporadicamente, sendo que gastava cerca de R\$ 30,00 (trinta reais). Esclareceu que consumia drogas nos finais de semana. Asseverou que também consumia maconha e que o corréu Sucaser sabia que vinham em Cruzeiro/SP para adquirir drogas (fls. 302 e média às fls. 587).

O réu Sucaser Machado Pinto Perez relatou que, em comemoração ao fechamento do ano letivo, o corréu Luan lhe convidou para consumirem drogas, por isso vieram até esta comarca em sua motocicleta, onde Luan adquiriu as substâncias entorpecentes, em local e com pessoa desconhecida. Asseverou que Luan disse aos policiais que pagou R\$ 500,00 (quinhentos reais) nas drogas. Esclareceu que conheceu o réu Luan no distrito de Visconde de Mauá/RJ, onde residia. Disse que em outras ocasiões, na companhia um do outro, já consumiram maconha e cocaína. Esclareceu que conseguia cocaína através de amigos ou na cidade de Resende/RJ (fls. 302 e média às fls. 587).

O policial rodoviário federal Luiz Ernani Guedes relatou que os réus foram abordados e o passageiro da motocicleta portava três pacotes de drogas, escondido debaixo da blusa, ao passo que o condutor não possuía nada de ilícito. Aduziu que o passageiro já era conhecido nos meios policiais e justificou a posse da droga para consumo pessoal (fls. 419/420 e média às fls. 588).

O policial rodoviário federal André Luiz do Prado disse que se tratou de uma operação na cidade de Lavrinhas/SP, quando então abordaram vários veículos, dentre eles uma motocicleta, que estava transportando uma porção de drogas. Confirmou seus relatos em solo policial às fls. 07, quando declarou que o réu Sucaser estava conduzindo a motocicleta com o réu Luan na garupa, sendo que Luan estava transportando três porções de cocaína, pesando cerca de setenta e uma gramas, sob a justificativa de que serviria ao seu consumo pessoal e que o corréu Sucaser não sabia da droga (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 539/540).

Essas são as provas e não convencem sobre a destinação mercantil do entorpecente. A não ser pela apreensão da droga, cuja quantidade não pode ser considerada expressiva a ponto de amparar, de forma isolada, a procedência da denúncia, nada mais se apurou a respeito do tráfico.

Com efeito, os réus negaram que estivessem comercializando entorpecentes, admitindo, o acusado Luan, tão somente, que os invólucros de cocaína lhe pertenciam, porém eram para o seu consumo próprio.

Ressalte-se que a apreensão da droga se deu ao acaso, em fiscalização de rotina, tendo os agentes policiais somente relatado a postura e a narrativa dos acusados durante a blitz que os flagraram transportando a droga.

Importante enfatizar que não foi visto nenhum ato de comércio de drogas envolvendo o réu Luan.

Frente a tal quadro, a desclassificação da conduta delituosa para o porte de entorpecente para uso próprio é a que se mostra mais justa.

Com efeito, não se afirma que a droga não era destinada à venda, mas sim que, pelas provas produzidas, não se pode afirmar seguramente que seria.

A dúvida que ecoa do quadro probatório desenhado nos autos favorece ao acusado Luan, evidenciando a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 como a solução mais justa a ser adotada.

Operada a desclassificação, tem-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

O prazo prescricional para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 é de 02 (dois) anos, conforme preceitua o art. 30, "caput", do referido diploma, tendo iniciado a contagem com o recebimento da denúncia, em 21 de julho de 2016 (fls. 245), que escoou em 20 de julho de 2018, ressaltando que, no interregno, não houve causa de suspensão ou interrupção da contagem do respectivo prazo.

Ante o exposto, desclassifico a conduta imputada ao LUAN EDUARDO DA SILVA, portador da cédula de identidade R.G. nº 61.775.714, filho de Roziane Aparecida Silva, para

aquela prevista no art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/06 e, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, JULGO EXTINTA SUA PUNIBILIDADE com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal, c.c. o art. 30, da Lei nº 11.343/2006, do Código Penal; e, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado SUCESER MACHADO PINTO PEREZ, portador da cédula de identidade R.G. nº 71.559.266, filho de Alberto Hugo Perez e Ivone Terezinha Machado Pinto.

Aguarde-se pelo prazo de 60 (sessenta) dias manifestação do interessado a respeito dos objetos apreendidos, mas decorrido o prazo in albis, transfira-se valor ao Fundo Penitenciário, nos termos das N.S.C.G.J., e, passado o prazo de 90 (noventa) dias, quanto aos objetos, oficie-se ao Juiz Corregedor Permanente da Seção de Depósito e Guarda de Objetos de Armas e Objetos, para que dê destinação aos objetos, nos termos do art. 517 das N.S.C.G.J.

Transitada em julgado e feitas as comunicações necessárias, arquivem-se os autos. P. R. e Int.

Cruzeiro, 05 de outubro de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA